

Noor Hisyam bin Ghazali

lwn

Noorlelawati bt Ibrahim

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Pengerusi), YA Tuan Hj Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) Pada 5 April 2019 Bersamaan 29 Rejab 1440H]

Kes Semakan No. 10000-003-0146-2018

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1) (2)Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: -

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Pemohon telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam, Selangor bertarikh 22/10/2018 bagi kes mal No: 10200-038-0511-2018.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut:-

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula.
- ii. Mahkamah menyemak dan meminda/mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 22/10/2018 permohonan No : 10200-038-0511-2018.

Fakta Kes

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 25/10/2002 dan telah bercerai dengan kebenaran Mahkamah pada 22/1/2018 secara fasakhdi Mahkamah Rendah Klang, Selangor. Hasil perkongsian hidup Pemohon dengan Responden telah dikurniakan tiga (3) orang cahayamata iaitu :-

- i. Nur Athirah binti Noor Hisyam yang berumur 14 tahun
- ii. Nur Anisah binti Noor Hisyam yang berumur 9 tahun
- iii. Muhamad Al Fateh bin Noor Hisyam yang berumur 6 tahun

[4] Selepas perceraian tersebut, Responden telah memfailkan hak jagaan kekal anak melalui kes Mal No : 10200-028-0001-2018 di Mahkamah Tinggi Shah Alam.

[5] Dalam masa yang sama, Responden telah menfailkan interim hadanah melalui permohonan No : 10200-038-0511-2018. Pada 22/5/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah membuat keputusan di mana antara lain seperti berikut:-

- i. Mahkamah menolak permohonan Pemohon berdasarkan seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara tiga (3) orang anak yang bernama Nur Athirah binti Noor Hisyam, Nur Anisah binti Noor Hisyam dan Muhamad Al Fateh bin Noor Hisyam diberikan kepada Pemohon/Responden (ibu).
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden/Pemohon (bapa) diberikan hak melawat dan berjumpa anak-anak tersebut pada bila-bila masa yang munasabah dan bersesuaian dengan memaklumkan dan mendapat kebenaran daripada Pemohon/Responden.
- iv. Mahkamah memerintahkan Responden/Pemohon dibenarkan untuk bermalam dengan anak-anak tersebut pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulan. Responden juga dibenarkan mengambil anak-anak tersebut pada hari jumaat bermula jam 7.00 malam di kediaman pihak Pemohon dan hendaklah memulangkan kembali anak-anak tersebut kepada Pemohon pada hari Ahad selewat-lewatnya jam 6.00 petang.
- v. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan/atau pihak berkuasa yang berkaitan untuk memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.

- vi. Perintah hak jagaan sementara ini hendaklah berkuatkuasa serta merta sehingga perintah lain dikeluarkan atau sehingga kes induk hadanah Saman No : 10200-028-0001-2018 diputuskan.

[6] Pemohon tidak berpuashati dengan terma Perintah Interim Hak Penjagaan Anak tersebut dan telah membuat Permohonan Semakan Kes ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor pada 2/1/2019 melalui Permohonan Semakan No: 10000-003-0146-2018 ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[7] Sebelum Kami mengulas permohonan Pemohon, Kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk "*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*," yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah

keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*[2013] JH36(2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011 dan kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012.

[9] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah/penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Kami dapati kes tersebut telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun hukum syarak. Kami berpendapat bahawa permohonan pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan. Dalam kes induk hadanah Saman No : 10200-028-0001-2018 juga, kami dapati bahawa kes tersebut telah selesai pada 19/2/2019 dengan persetujuan bersama pihak-pihak.

[11] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi hukum Syara' dan Undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Affidavit Sokongan Pemohon yang diangkat sumpah pada 19/11/2018, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i. Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. YAA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. YA TUAN HJ MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. YA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

